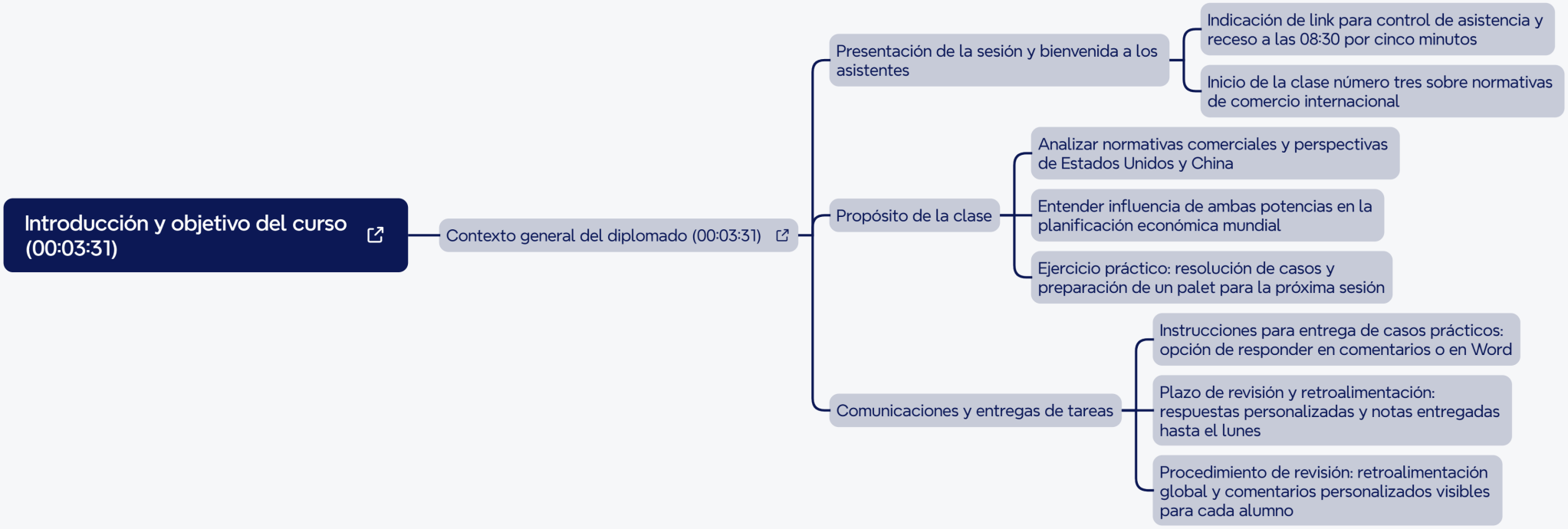
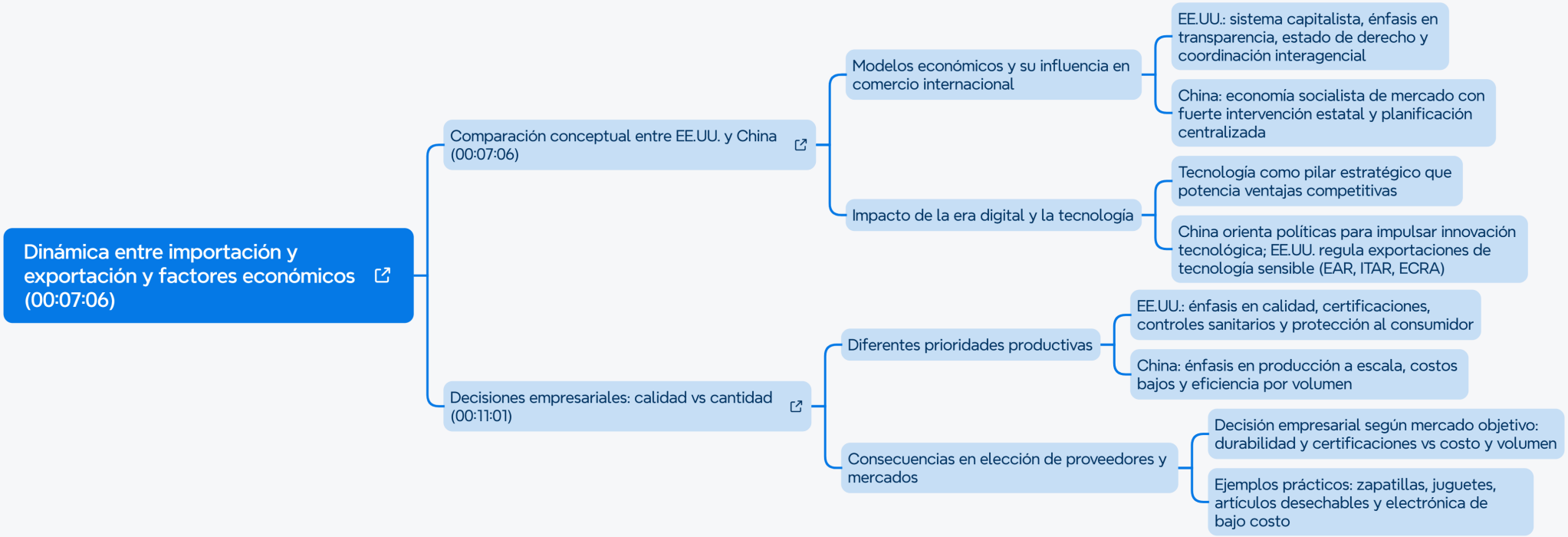
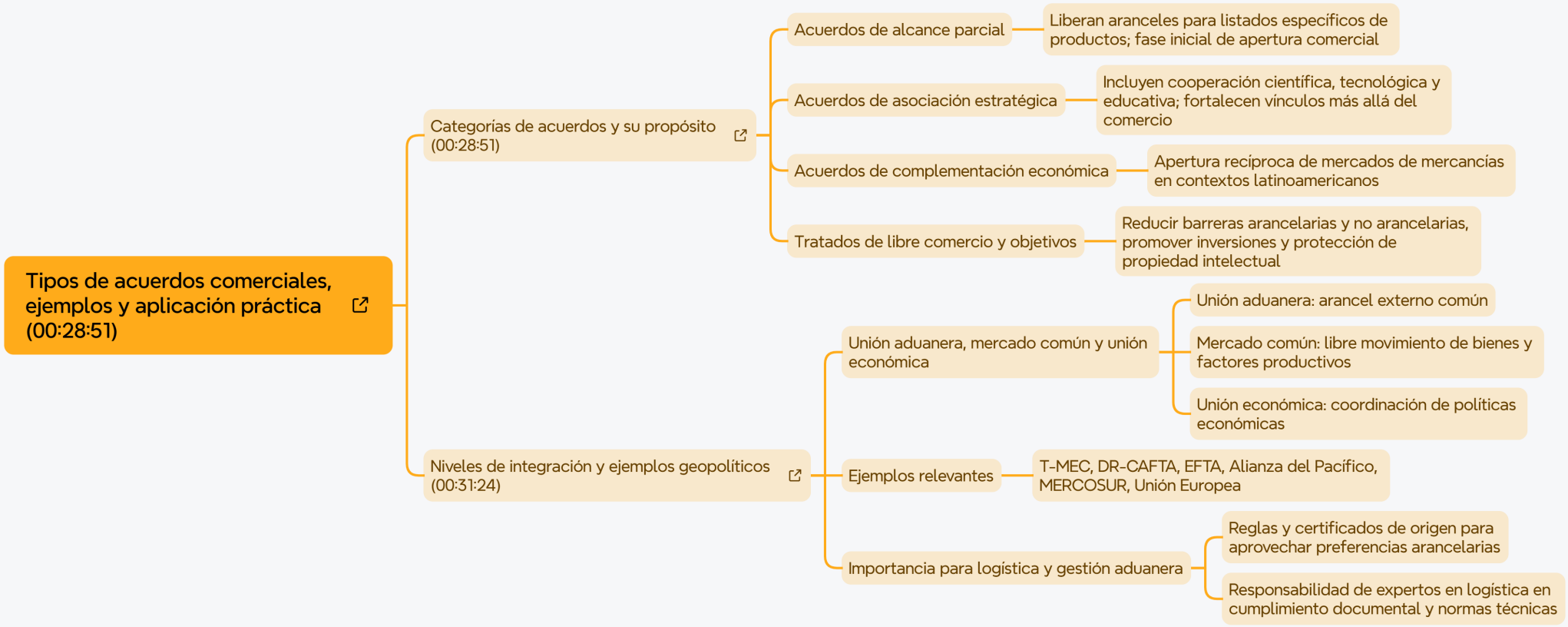
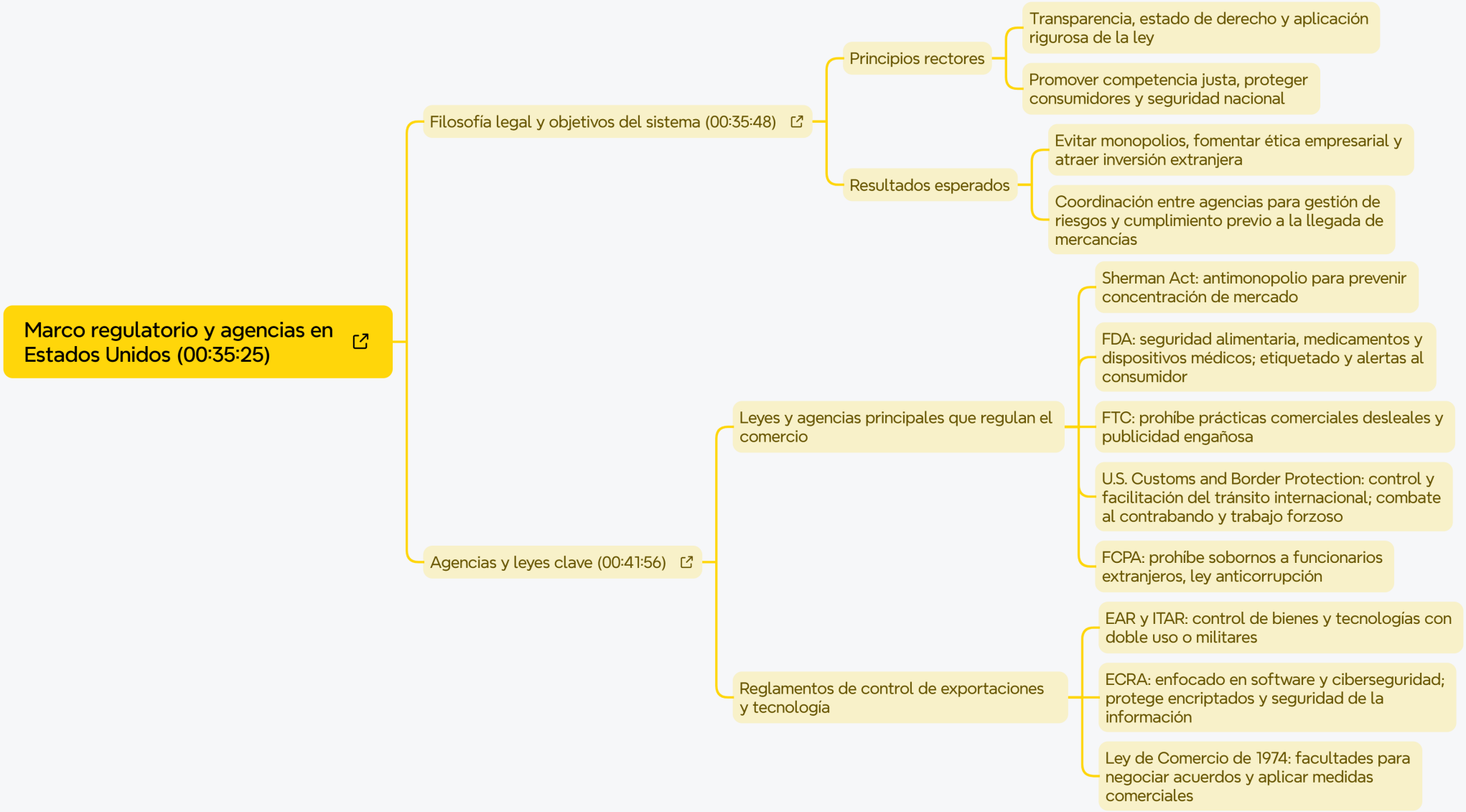
EDU MIN

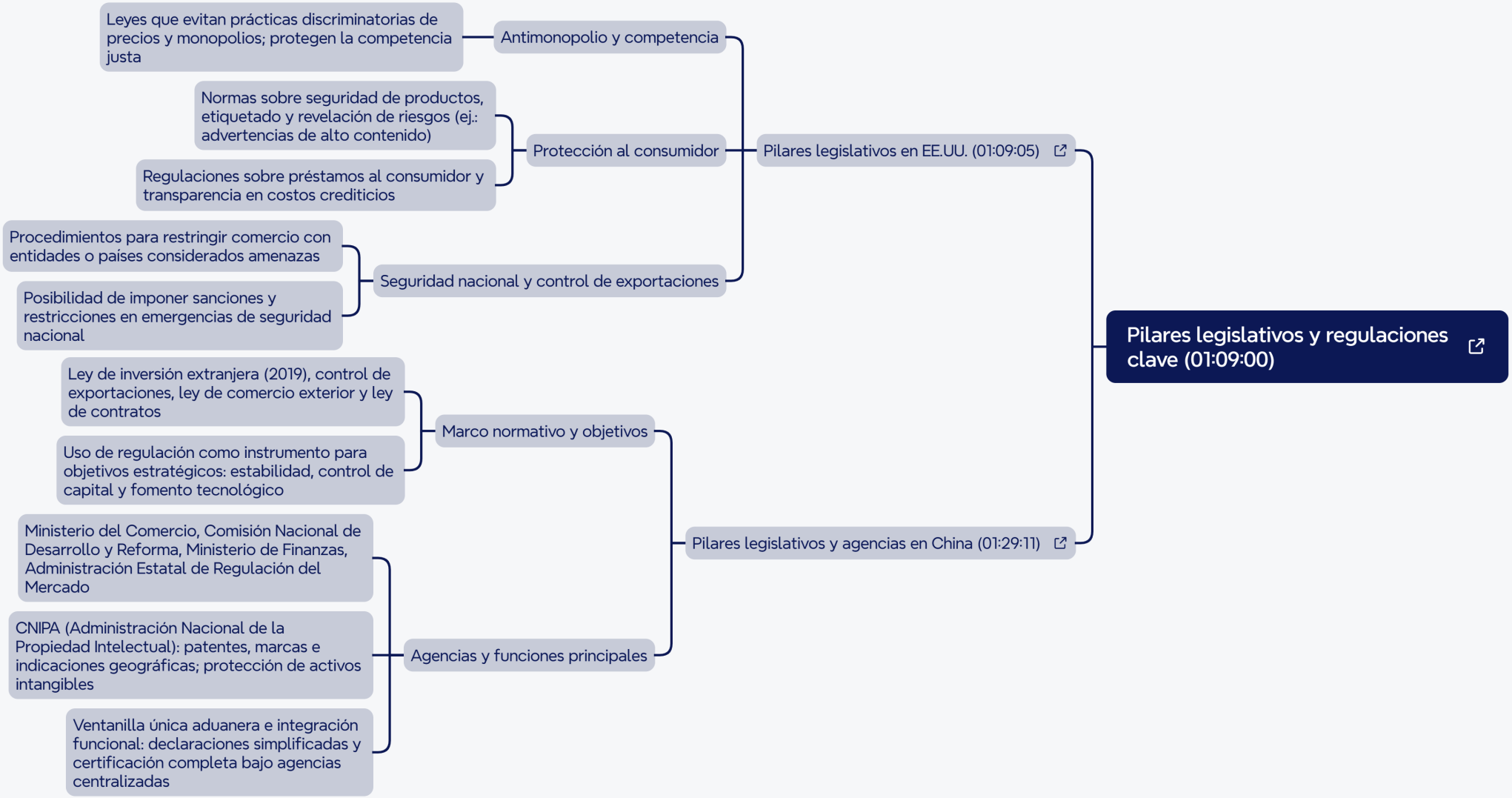

CLASE 03: NORMATIVAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL: PERSPECTIVAS DE EEUU Y CHINA - 1RA PARTE
Introducción y objetivo del curso (00:03:31)
12
Dinámica entre importación y exportación y factores económicos (00:07:06)
14
Tipos de acuerdos comerciales, ejemplos y aplicación práctica (00:28:51)
19
Marco regulatorio y agencias en Estados Unidos (00:35:25)
18
Pilares legislativos y regulaciones clave (01:09:00)
17
Seguimiento, asistencia y cierre de la sesión (02:00:00)
14
Conclusión y seguimiento (01:57:36)
8
Casos prácticos y aplicación: juguetes y cumplimiento (01:48:32)
13
Procedimientos aduaneros comparados y gestión de riesgos (01:40:32)
12
Enfoques regulatorios y consecuencias prácticas (01:37:52)
11

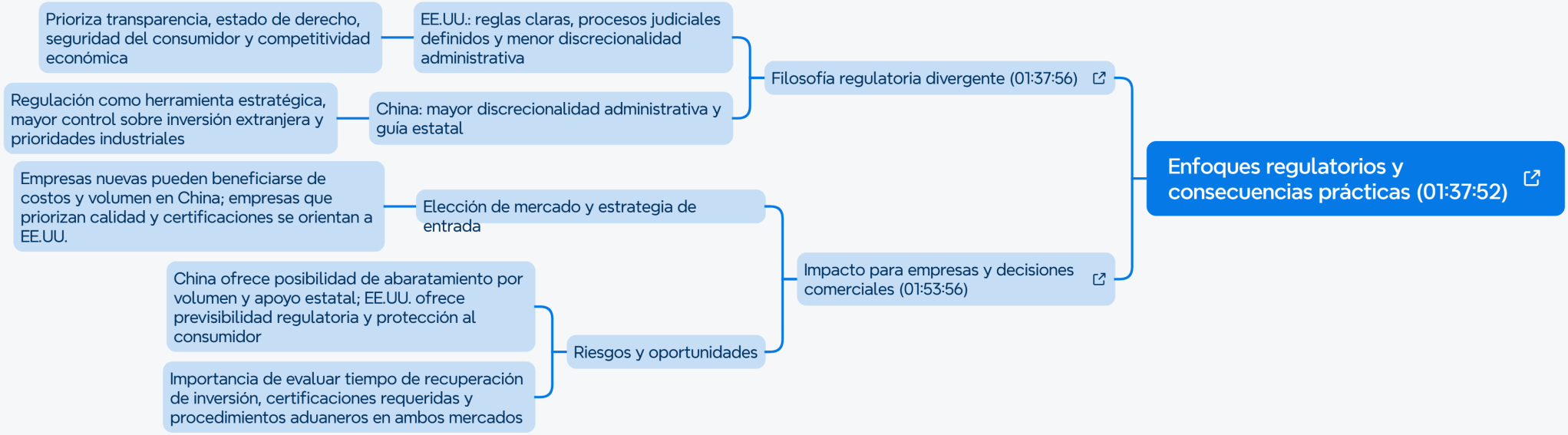

Introducción y objetivo del curso (00:03:31)
Contexto general del diplomado (00:03:31)
Presentación de la sesión y bienvenida a los asistentes
Indicación de link para control de asistencia y receso a las 08:30 por cinco minutos
Inicio de la clase número tres sobre normativas de comercio internacional
Propósito de la clase
Analizar normativas comerciales y perspectivas de Estados Unidos y China
Entender influencia de ambas potencias en la planificación económica mundial
Ejercicio práctico: resolución de casos y preparación de un palet para la próxima sesión
Comunicaciones y entregas de tareas
Instrucciones para entrega de casos prácticos: opción de responder en comentarios o en Word
Plazo de revisión y retroalimentación: respuestas personalizadas y notas entregadas hasta el lunes
Procedimiento de revisión: retroalimentación global y comentarios personalizados visibles para cada alumno

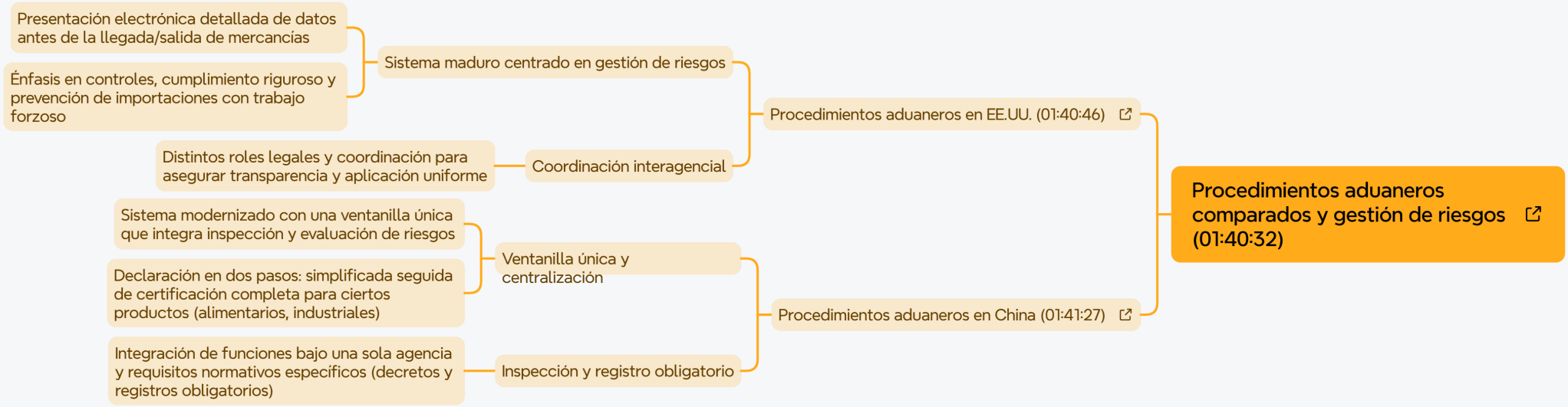

Dinámica entre importación y exportación y factores económicos (00:07:06)
Comparación conceptual entre EE.UU. y China (00:07:06)
Modelos económicos y su influencia en comercio internacional
EE.UU.: sistema capitalista, énfasis en transparencia, estado de derecho y coordinación interagencial
China: economía socialista de mercado con fuerte intervención estatal y planificación centralizada
Impacto de la era digital y la tecnología
Tecnología como pilar estratégico que potencia ventajas competitivas
China orienta políticas para impulsar innovación tecnológica; EE.UU. regula exportaciones de tecnología sensible (EAR, ITAR, ECRA)
Decisiones empresariales: calidad vs cantidad (00:11:01)
Diferentes prioridades productivas
EE.UU.: énfasis en calidad, certificaciones, controles sanitarios y protección al consumidor
China: énfasis en producción a escala, costos bajos y eficiencia por volumen
Consecuencias en elección de proveedores y mercados
Decisión empresarial según mercado objetivo: durabilidad y certificaciones vs costo y volumen
Ejemplos prácticos: zapatillas, juguetes, artículos desechables y electrónica de bajo costo


Tipos de acuerdos comerciales, ejemplos y aplicación práctica (00:28:51)
Categorías de acuerdos y su propósito (00:28:51)
Acuerdos de alcance parcial
Liberan aranceles para listados específicos de productos; fase inicial de apertura comercial
Acuerdos de asociación estratégica
Incluyen cooperación científica, tecnológica y educativa; fortalecen vínculos más allá del comercio
Acuerdos de complementación económica
Apertura recíproca de mercados de mercancías en contextos latinoamericanos
Tratados de libre comercio y objetivos
Reducir barreras arancelarias y no arancelarias, promover inversiones y protección de propiedad intelectual
Niveles de integración y ejemplos geopolíticos (00:31:24)
Unión aduanera, mercado común y unión económica
Unión aduanera: arancel externo común
Mercado común: libre movimiento de bienes y factores productivos
Unión económica: coordinación de políticas económicas
Ejemplos relevantes
T-MEC, DR-CAFTA, EFTA, Alianza del Pacífico, MERCOSUR, Unión Europea
Importancia para logística y gestión aduanera
Reglas y certificados de origen para aprovechar preferencias arancelarias
Responsabilidad de expertos en logística en cumplimiento documental y normas técnicas


Marco regulatorio y agencias en Estados Unidos (00:35:25)
Filosofía legal y objetivos del sistema (00:35:48)
Principios rectores
Transparencia, estado de derecho y aplicación rigurosa de la ley
Promover competencia justa, proteger consumidores y seguridad nacional
Resultados esperados
Evitar monopolios, fomentar ética empresarial y atraer inversión extranjera
Coordinación entre agencias para gestión de riesgos y cumplimiento previo a la llegada de mercancías
Agencias y leyes clave (00:41:56)
Leyes y agencias principales que regulan el comercio
Sherman Act: antimonopolio para prevenir concentración de mercado
FDA: seguridad alimentaria, medicamentos y dispositivos médicos; etiquetado y alertas al consumidor
FTC: prohíbe prácticas comerciales desleales y publicidad engañosa
U.S. Customs and Border Protection: control y facilitación del tránsito internacional; combate al contrabando y trabajo forzoso
FCPA: prohíbe sobornos a funcionarios extranjeros, ley anticorrupción
Reglamentos de control de exportaciones y tecnología
EAR y ITAR: control de bienes y tecnologías con doble uso o militares
ECRA: enfocado en software y ciberseguridad; protege encriptados y seguridad de la información
Ley de Comercio de 1974: facultades para negociar acuerdos y aplicar medidas comerciales

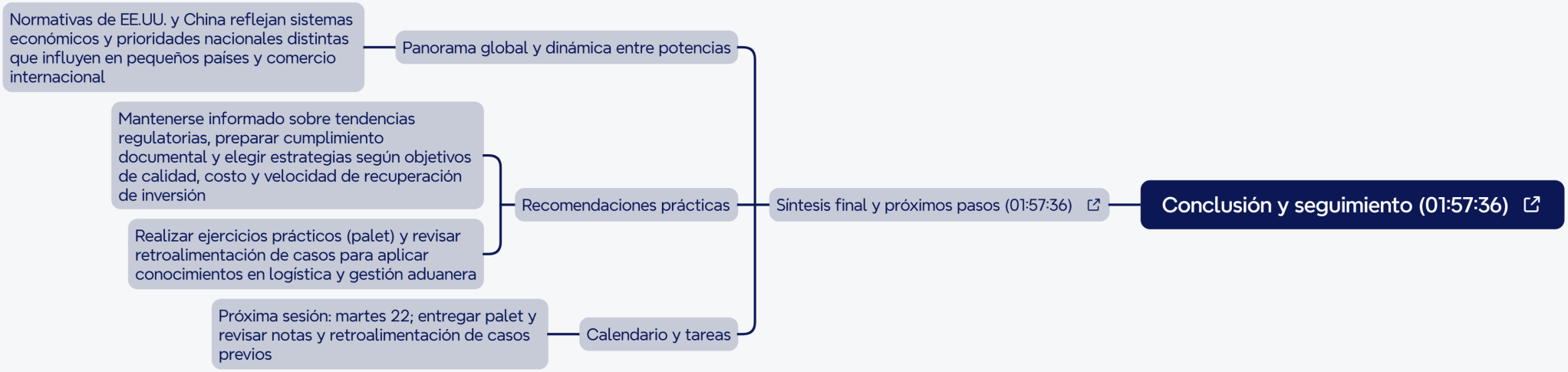

Pilares legislativos y regulaciones clave (01:09:00)
Pilares legislativos en EE.UU. (01:09:05)
Antimonopolio y competencia
Leyes que evitan prácticas discriminatorias de precios y monopolios; protegen la competencia justa
Protección al consumidor
Normas sobre seguridad de productos, etiquetado y revelación de riesgos (ej.: advertencias de alto contenido)
Regulaciones sobre préstamos al consumidor y transparencia en costos crediticios
Seguridad nacional y control de exportaciones
Procedimientos para restringir comercio con entidades o países considerados amenazas
Posibilidad de imponer sanciones y restricciones en emergencias de seguridad nacional
Pilares legislativos y agencias en China (01:29:11)
Marco normativo y objetivos
Ley de inversión extranjera (2019), control de exportaciones, ley de comercio exterior y ley de contratos
Uso de regulación como instrumento para objetivos estratégicos: estabilidad, control de capital y fomento tecnológico
Agencias y funciones principales
Ministerio del Comercio, Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Ministerio de Finanzas, Administración Estatal de Regulación del Mercado
CNIPA (Administración Nacional de la Propiedad Intelectual): patentes, marcas e indicaciones geográficas; protección de activos intangibles
Ventanilla única aduanera e integración funcional: declaraciones simplificadas y certificación completa bajo agencias centralizadas

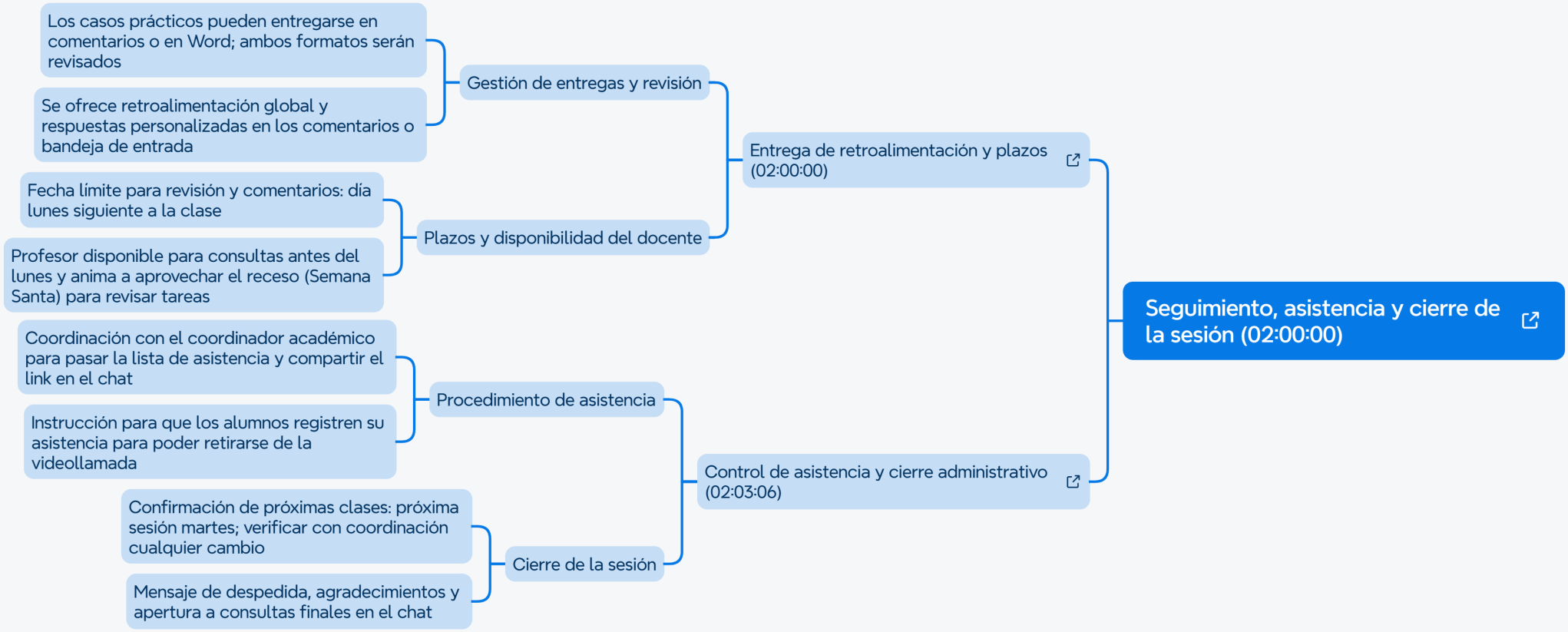

Enfoques regulatorios y consecuencias prácticas (01:37:52)
Filosofía regulatoria divergente (01:37:56)
EE.UU.: reglas claras, procesos judiciales definidos y menor discrecionalidad administrativa
Prioriza transparencia, estado de derecho, seguridad del consumidor y competitividad económica
China: mayor discrecionalidad administrativa y guía estatal
Regulación como herramienta estratégica, mayor control sobre inversión extranjera y prioridades industriales
Impacto para empresas y decisiones comerciales (01:53:56)
Elección de mercado y estrategia de entrada
Empresas nuevas pueden beneficiarse de costos y volumen en China; empresas que priorizan calidad y certificaciones se orientan a EE.UU.
Riesgos y oportunidades
China ofrece posibilidad de abaratamiento por volumen y apoyo estatal; EE.UU. ofrece previsibilidad regulatoria y protección al consumidor
Importancia de evaluar tiempo de recuperación de inversión, certificaciones requeridas y procedimientos aduaneros en ambos mercados


Procedimientos aduaneros comparados y gestión de riesgos (01:40:32)
Procedimientos aduaneros en EE.UU. (01:40:46)
Sistema maduro centrado en gestión de riesgos
Presentación electrónica detallada de datos antes de la llegada/salida de mercancías
Énfasis en controles, cumplimiento riguroso y prevención de importaciones con trabajo forzoso
Coordinación interagencial
Distintos roles legales y coordinación para asegurar transparencia y aplicación uniforme
Procedimientos aduaneros en China (01:41:27)
Ventanilla única y centralización
Sistema modernizado con una ventanilla única que integra inspección y evaluación de riesgos
Declaración en dos pasos: simplificada seguida de certificación completa para ciertos productos (alimentarios, industriales)
Inspección y registro obligatorio
Integración de funciones bajo una sola agencia y requisitos normativos específicos (decretos y registros obligatorios)

Casos prácticos y aplicación: juguetes y cumplimiento (01:48:32)

- Caso práctico semana 3: obligaciones y trámites (01:48:32)
  - Regulaciones de seguridad en EE.UU.
    - Normas sobre pintura, contenido de plomo, piezas pequeñas y certificaciones de seguridad infantil
    - Agencia responsable: Consumer Product Safety Commission (CPSC) y cumplimiento del importador estadounidense
  - Regulaciones de exportación en China
    - Requisitos de control de calidad, estándares de producción y posibles autorizaciones para exportar
    - Trámites aduaneros: registros obligatorios, certificaciones y cumplimiento con controles sanitarios o tecnológicos
  - Comparación de enfoques aduaneros
    - EE.UU.: controles previos a la llegada, gestión de riesgo y documentación electrónica
    - China: ventanilla única, declaración simplificada seguida de certificación completa y controles centralizados
  - Responsabilidades prácticas para el importador/exportador
    - Asegurar certificaciones, pruebas de laboratorio y trazabilidad de la cadena de suministro
    - Preparar documentación aduanera conforme a reglas de origen y requisitos sanitarios


Normativas de EE.UU. y China reflejan sistemas económicos y prioridades nacionales distintas que influyen en pequeños países y comercio internacional
Panorama global y dinámica entre potencias
Mantenerse informado sobre tendencias regulatorias, preparar cumplimiento documental y elegir estrategias según objetivos de calidad, costo y velocidad de recuperación de inversión
Realizar ejercicios prácticos (palet) y revisar retroalimentación de casos para aplicar conocimientos en logística y gestión aduanera
Recomendaciones prácticas
Próxima sesión: martes 22; entregar palet y revisar notas y retroalimentación de casos previos
Calendario y tareas
Síntesis final y próximos pasos (01:57:36)
Conclusión y seguimiento (01:57:36)


Seguimiento, asistencia y cierre de la sesión (02:00:00)
Entrega de retroalimentación y plazos (02:00:00)
Gestión de entregas y revisión
Los casos prácticos pueden entregarse en comentarios o en Word; ambos formatos serán revisados
Se ofrece retroalimentación global y respuestas personalizadas en los comentarios o bandeja de entrada
Plazos y disponibilidad del docente
Fecha límite para revisión y comentarios: día lunes siguiente a la clase
Profesor disponible para consultas antes del lunes y anima a aprovechar el receso (Semana Santa) para revisar tareas
Control de asistencia y cierre administrativo (02:03:06)
Procedimiento de asistencia
Coordinación con el coordinador académico para pasar la lista de asistencia y compartir el link en el chat
Instrucción para que los alumnos registren su asistencia para poder retirarse de la videollamada
Cierre de la sesión
Confirmación de próximas clases: próxima sesión martes; verificar con coordinación cualquier cambio
Mensaje de despedida, agradecimientos y apertura a consultas finales en el chat